

1501286-29.2022.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Augusto Paci Rocha

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... ser o caso de desclassificação do tráfico para o crime de porte para uso pessoal.

Além disso, o fato de o réu ser usuário ou ex-usuário de entorpecentes não lhe protegeria da acusação de tráfico de drogas, até porque, é bastante comum que o agente ostente as duas condições.

Portanto, após análise minuciosa do conjunto probatório trazido aos autos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

2ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501286-29.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501286-29.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2188683/2022 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 26091885 - 02º

D.P. TABOÃO DA SERRA, 2188683 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME GOMES RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Augusto Paci Rocha

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu Ilustre Representante, ofereceu denúncia contra GUILHERME GOMES RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c

artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, pela prática do fato delituoso devidamente descrito na inicial, nos seguintes termos:

“Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 12 de julho de 2022, por volta das 14h00, na Avenida Fernando Fernandes, 97 – Jardim Mituzi (na parte de trás da Escola Estadual - E.E. Professora Neusa Demétrio), nesta cidade e Comarca de Taboão da Serra, GUILHERME GOMES RODRIGUES, qualificado às fls. 15 (menor de 21 anos), em unidade de desígnios com o adolescente Alexsander dos Santos Pereira, nascido em 17/02/2007, vendia, trazia consigo e guardava, para a entrega e consumo de terceiros, 104 (cento e quatro) porções de cocaína com peso líquido de 36,6 gramas, 106 (cento e seis) porções de cocaína na forma de “crack” com peso líquido de 13,8 gramas e 300 (trezentas) porções de tetrahydrocannabinol (THC - maconha) com peso líquido de 915,6 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de prisão em flagrante às fls. 1, Boletim de Ocorrência às fls. 2/4, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 16/17, Laudo Pericial às fls. 23/25”.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva aos 13.7.22 (fls. 41/41).

O réu foi regularmente notificado (fl. 80) e apresentou defesa preliminar (fls. 90/91).

Recebida a denúncia aos 4.12.22 (fl. 94/96), foi designada audiência de instrução, a qual se realizou na presente data.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu, nos termos da petição inicial, por entender comprovadas a materialidade e autoria delitivas.

A defesa, por sua vez, requereu a improcedência do pedido condenatório, ante a falta de provas consistentes da materialidade. Subsidiariamente, pleiteou que, se mantida a figura do tráfico, seja reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Em síntese, é o relato. Tudo bem visto e examinado, DECIDO.

Ausentes preliminares e presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo à apreciação do mérito. A pretensão acusatória deve ser julgada PROCEDENTE.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se bastante comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01); B.O. (fls. 02/04); Auto de Exibição e Apreensão

(fls. 16/17); Laudo de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 23/25); Relatório Final (fls. 48/50); Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 74/76); interrogatório e declarações prestados em sede policial em cotejo com a prova oral colhida em Juízo.

As testemunhas Carlos Alexandria de Souza Cappi e Daniel Cardozo de Aquino, policiais civis, ouvidos em sede policial (fls.7 e 9) e em juízo, narraram terem se deslocado ao endereço dos fatos, ponto conhecido pela prática do comércio ilegal de droga, fundos da escola Neusa Demétrio. Informaram que, naquela localidade, duas pessoas agiam de forma suspeita. Descreveram que o adolescente recepcionava o pedestre e, após breve conversa, recebia um objeto, direcionando-o para o segundo suspeito, o qual retirava algo de uma sacola/bolsa sob o chão, entregando ao pedestre. Relataram que o comportamento dos suspeitos foi monitorado por quinze minutos e, diante de sua reiteração, resolveram realizar a abordagem. Disseram que os suspeitos, ao perceberem a aproximação dos declarantes, fugiram, mas foram detidos após o uso moderado de força para contê-los. Observaram que o primeiro suspeito, adolescente, foi identificado como A. dos S. P e trazia consigo R\$ 131,00 reais. Informaram que o segundo suspeito, responsável pela entrega da droga, foi identificado como Guilherme Gomes Rodrigues, ora acusado. Reportaram que, informalmente, os sujeitos admitiram que realizavam o comércio ilegal de droga. Aduziram que, na bolsa encontrada ao lado dos abordados, havia 104 porções de cocaína, 106 pedras de crack e 300 porções de maconha. Informaram que, diante dos fatos, ambos foram conduzidos à Delegacia. Informaram que o delito foi praticado próximo a estabelecimento de ensino.

Na Delegacia (fl. 10), Guilherme Gomes Rodrigues manifestou o desejo de permanecer em silêncio.

Em juízo, confessou o crime.

Pois bem.

Conforme se depreende da instrução, o acusado admitiu a prática delitiva.

No que concerne ao depoimento dos policiais, vale observar que ambos descreveram a ocorrência com segurança e de forma harmônica, expondo os acontecimentos com riqueza de detalhes e uniformidade em relação ao que disseram em sede policial, decorrendo disso a credibilidade de seus depoimentos.

Outrossim, eventual crítica levantada em relação à palavra dos policiais, sem qualquer indício ou circunstância que retire a fé pública de que são detentores, não merece acolhida.

Vale destacar que em poder do acusado foi apreendida quantidade vultosa de drogas de nocividade sabidamente acentuada - 104 (cento e quatro) porções de cocaína com peso líquido de 36,6 gramas, 106 (cento e seis) porções de cocaína na forma de "crack" com peso líquido de 13,8 gramas e 300 (trezentas) porções de tetrahidrocannabinol (THC - maconha) com peso líquido de 915,6 gramas - conforme Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/17), Laudo de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 23/25) e Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 74/76).

Ressalte-se, a título de esclarecimento, que para a configuração do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é desnecessária a visualização da compra e venda da droga, pois se trata de crime de ação múltipla, bastando a ocorrência de fatos consistentes em um ou mais verbos do tipo penal para justificar a condenação.

No tocante à destinação das substâncias apreendidas, evidente que se destinavam ao tráfico. Do flagrante da venda nota-se que a quantidade e natureza de entorpecentes não guardam compatibilidade com o mero uso pessoal.

Cabe observar ainda a forma como o entorpecente estava acondicionado (invólucros com embalados separadamente), indicando que se prestavam ao comércio espúrio.

Neste cenário, evidente não ser o caso de desclassificação do tráfico para o crime de porte para uso pessoal.

Além disso, o fato de o réu ser usuário ou ex-usuário de entorpecentes não lhe protegeria da acusação de tráfico de drogas, até porque, é bastante comum que o agente ostente as duas condições.

Portanto, após análise minuciosa do conjunto probatório trazido aos autos, resta comprovada a materialidade delitiva, bem como da autoria imputada ao Réu, de modo que a condenação, nos termos do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é medida que se impõe.

Frise-se que o acusado era imputável à data dos fatos e não existem causas que excluam a ilicitude ou a culpabilidade.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, para a fixação da pena-base, nos termos do artigo 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06, deve ser considerada a natureza da droga, bem como sua quantidade. Observando tais critérios, verifico que foi apreendida grande

quantidade - 36,6 gramas, 106 (cento e seis) porções de cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 13,8 gramas e 300 (trezentas) porções de tetrahidrocannabinol (THC - maconha) com peso líquido de 915,6 gramas. Além disso, dentre os entorpecentes, havia porções de cocaína na forma de crack, de alto potencial lesivo. Logo elevo a pena base em 1/3, fixando-a em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, presente a confissão e a reincidência (fls. 103). Logo, mantenho a pena no patamar anterior.

Na terceira fase, presentes duas causas de aumento previstas nos incisos III (em razão de o delito ter sido praticado nas imediações da Escola Estadual - E.E. Professora Neusa Demétrio) e VI (posto envolver a participação de adolescente), conforme se deduz da prova oral.

Assim elevo a pena em 1/3, fixando-a definitivamente em 8 (seis) anos, 10 (DEZ) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa

A reincidência inviabiliza a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Em razão da quantidade da pena e da reincidência, fixo regime inicial fechado para o cumprimento da pena (art.33 do CP).

Ante o exposto e por tudo o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e o faço para, nos termos do art. 33, caput, c.c artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, CONDENAR o Réu o GUILHERME GOME RODRIGUES, RG n. 38.748.559, filho de Juliano Rodrigues e Geneceuda Gomes da Silva às penas de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa, de valor unitário mínimo, com correção monetária do momento da execução do fato criminoso.

Proceda-se em relação à droga apreendida nos termos do art. 72 da Lei 11.343/06, se o caso.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que o acusado não intimidou em reiterar sua conduta enquanto já estava sendo processado pela mesma espécie delitiva, representando, por isso, perigo para a sociedade.

Se dativo, fixo os honorários dos patronos nomeados, nos termos do convênio celebrado entre a OAB/SP e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no valor máximo previsto na respectiva tabela. Expeça-se certidão.

Proceda-se em relação à droga apreendida nos termos do art. 72 da Lei 11.343/06, se o caso.

Por fim, transitada em julgado a presente sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. expeça-se guias de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal; e
- c. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.
- d. custas ex legis, observado o Provimento n. 05/22 da CG.
- e. em se tratando de valor apreendido, caso tenha sido depositado nos autos, declaro o perdimento do valor em favor da União, providenciando a serventia o necessário (observando eventual apreensão de moeda estrangeira, artigo 518 das NSCGJ).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Taboão da Serra, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA